فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفى الاستحسان لا تقوم بل الركوع لان سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس وفى الاستحسان لا يجوز لان السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر فصح ان القياس وهو الامر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فان القياس يأبى الجواز لانه الظاهر وفى الاستحسان يجوز وهو الخفى فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقامهما كذا ذكره محمد رحمه الله فى الكتاب فانه قال قلت فان اراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزيه ذلك قال أما فى القياس فالركعة فى ذلك والسجدة سواء لان كل ذلك صلاة واما فى الاستحسان فينبغى له أن يسجد وبالقياس ماذكره محمد ان معنى التعظيم فيهما واحد فكانا فى حصول التعظيم بهما جنسا واحدا والحاجة الى تعظيم الله اما اقتداء بمن عظم واما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز ووجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهى السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما رووا عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود فى الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فانه لا ترجيح للخفى لخفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجع فى الترجيح الى ما اقترن بهما من المعانى فمتى قوى ماتة الخفى أخذوا به أو الظاهر أخذوا به غير ان استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة الى الخفى المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان فى بضعة عشر موضعا تعرف فى الاصول هذا أحدها

هو الظاهر وما قابله هو الاستحسان ولو نظر لما قاله من قوله قلنا الخ لجعل تأديتها بالركوع قياسا لا استحسانا (قوله فكان القياس) أى الظاهر وقوله أن تقوم خبر كان (قوله وفى الاستحسان) الاولى حذف فى (قوله بل الركوع) اى والقياس هنا مقدم فلا يقوم عنده ويدل على ذلك قوله بعد لكن العامة الخ (قوله لان سقوط الخ) علة لقوله فكان القياس على قوله (قوله وفى الاستحسان لا يجوز) أعاده ليعلل (قوله هنا) أى فى تأدية التلاوية بالصلبية (قوله فان القياس يأبى الجواز) لانه تأدية الواجب بغير صورته (قوله فكان) اى تأديتها بالركوع (قوله حينئذ) اى حين اذ كان الاستحسان يجوزه والقياس يمنعه اى وقد ذكروا ان القياس هنا مقدم على الاستحسان وذلك يقتضى عدم صحة تأديتها بالركوع وذلك بسبب ظنه أن القياس هو الظاهر وأن الاستحسان ما قابله ولو نظر الى ما سيأتى لجعله قياسا فيكون مقدما على الاستحسان (قوله لان كل ذلك صلاة) اى من أفعالها (قوله فينبغى له أن يسجد) لان فيه اداء الواجب بصورته ومعناه (قوله اما اقتداء بمن عظم) وهم الانبياء (قوله واما مخالفة لمن استكبر) وهم الكفار (قوله حتى طالت القراءة) على ثلاث آيات ولقد علمت الخلاف فى الطول (قوله وذلك) أى الدليل القوى (قوله ولم يرو عن غيرهما خلافه) فكان اجماعا (قوله فلذا قدم القياس) أى لقوة دليله وهذا هو روح الجواب فحاصله انه انما قدم لقوة دليله (قوله للخفى) أى الذى هو الاستحسان (قوله من المعانى) أى العلل (قوله غير أن استقراءهم) أى تتبعهم الجزئيات التى اجتمع فيها الخفى والظاهر (قوله فلذا) أى لايجاب استقرائهم قلة قوة الظاهر (قوله فى بضعة عشر موضعا) تعرف فى الاصول منها هذا وهو تأدية سجود التلاوة بالركوع اذا كانت صلاتية ومنها اذا قال ان ولدت ولدا فأنت طالق وقالت قد ولدت وكذبها الزوج فى القياس أن لا تصدق ولا يقع عليه الطلاق وأخذوا فيها بالقياس ومنها رجلان فى أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن فلانا آخر رهنها عنده وأقبضها اياه لا تكون رهنا لواحد منهما فى القياس وبه نأخذ والاستحسان يكون لكل منهما نصفها رهنا بنصف الدين ومنها لو قال الطالب أسلمت اليك فى ثوب هروى طوله ستة أذرع فى ثلاثة اذرع وقال المطلوب طوله خمسة اذرع فى ثلاثة تحالفا قياسا وبه نأخذ وفى الاستحسان القول للمطلوب ومنها لو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد عليه رجلان بالاحصان وأمر القاضى برجمه ثم وجد الامام شاهدى الاحصان عبدين أو رجعا عن الشهادة ولم يمت المرجوم بعد الا انه أصابه جراحات القياس فى هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة وهو قولهما لان ما حصل من بعض الرجم لم يكن على وجه الحكم بسبب ظهورهم عبيدا فكان كالعدم وفى الاستحسان يدرأ عنه الحد ومنها لو شهدوا على رجل بالزنا فقضى القاضى بجلده